



Settore Tecnico

Comune di Squillace
Piazza Municipio, n. 1
88069 – Squillace (CZ)

Allegato A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

OGGETTO: Procedura per la vendita di un lotto boschivo di conifere e latifoglie (CC III del Piano di Gestione Forestale del Comune di Squillace), radicato nel demanio denominato “Marchesale”, riportato in NCT sul foglio n.51 particella n.24 (parte) estesa catastalmente ha 76.26.80, di cui ha 23.70.00 di superficie interessata da intervento, in agro di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____, C.F.: _____, residente in _____, in qualità di _____ dell'impresa, _____, con sede in _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva: _____, tel: _____, email: _____, pec: _____

CHIEDE

di partecipare all'asta pubblica indicata in oggetto come:

- ☐ imprenditore individuale/società singola;
ovvero
- ☐ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
ovvero
- ☐ consorzio tra imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
ovvero
- ☐ consorzio stabile, di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del d. Lgs.vo 50/16 con la seguente impresa esecutrice: _____;
ovvero
- ☐ raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del d. Lgs.vo 50/16, di tipo:
 - ☐ verticale;
 - ☐ orizzontale;
 - ☐ misto;

da costituirsi fra le seguenti imprese:

.....

-
-
- ovvero**
- ☐ consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs. 50/2016;
- ovvero**
- ☐ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;
- ovvero**
- ☐ soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- ovvero**
- ☐ operatore economico di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs.vo 50/16;
- ovvero**
- ☐ altro: _____

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

⇒ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, specificatamente:

- Assenza, **con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016**, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Assenza, **con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016**, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, c.2 D.Lgs 50/2016);
- Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, c.4 D.Lgs 50/2016);
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs 50/2016 (art. 80, c.5 lett. a D.Lgs n. 50/2016);
- di non essere stato sottoposto a fallimento nè in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 80, c. 5, lett. b, del D.Lgs 50/2016);
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, c. 5, lett. c, del D.Lgs 50/2016);
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l'aggiudicazione; non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, c. 5, lett. C-bis, del D.Lgs 50/2016);

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80, c. 5 let. c-ter del D.Lgs 50/2016);
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, c. 5, lett. C-quater, del D.Lgs 50/2016);
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, c. 5, lett. d, del D.Lgs 50/2016);
- di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 50/2016 (art. 80, c. 5, lett. e, del D.Lgs 50/2016);
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, c. 5, lett. f, del D.Lgs 50/2016);
- di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, c. 5, lett. F-bis, del D.Lgs 50/2016);
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, c. 5, lett. F-ter, del D.Lgs 50/2016);
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, c. 5, lett. g, del D.Lgs 50/2016);
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, c. 5, lett. h, del D.Lgs 50/2016);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, c. 5, lett. i, del D.Lgs 50/2016);
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, c. 5, lett. l) del D.Lgs 50/2016;
 - ☐ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, c. 5, lett. m), del D.Lgs 50/2016);
oppure
 - ☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
 - ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente _____ che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

⇒ di essere in Possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricolture con qualifica di impresa boschiva:

- **Ragione sociale:**
- **Sede legale:**

- **Forma giuridica:**
- **Iscrizione presso la CCIA di:**
- **N. R.E.A.:**
- **N. di iscrizione:**
- **P.IVA:**
- **Data di iscrizione:**
- **Codice ATECO:**

indica inoltre le generalità soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 (del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio):

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Ruolo

- ☐ Indica i soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016, nell'ultimo anno antecedente la lettera di invito, che sono i seguenti:

nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Ruolo

oppure

- ☐ Non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie, indicate nell'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016, nell'ultimo anno antecedente la lettera di invito;
- ☐ dichiara di essere in possesso di **Certificato** rilasciato dal Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione, in data non inferiore a sei mesi a quella della gara, attestante l'iscrizione all'Albo Regionale delle imprese boschive;
- ⇒ Dichiara di essere a conoscenza che per la presente procedura è vietato il subappalto;
- ⇒ attesta di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare;
- ⇒ di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il capitolato d'oneri. Attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

- ⇒ di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- ⇒ Dichiarare di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- ⇒ Dichiarare di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto;
- ⇒ Dichiarare di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
- ⇒ di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando, sin da ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- ⇒ di essere a conoscenza che non potrà pretendere alcuna diminuzione del prezzo di aggiudicazione per qualsiasi causa o ragione, anche se determinata da forza maggiore;
- ⇒ l'insussistenza di cause di esclusione ai sensi della normativa antimafia;
- ⇒ di essere a conoscenza che corrispettivi dovranno essere pagati con le modalità previste nel Capitolato d'Oneri;
- ⇒ di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;
- ☐ di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;

oppure

- ☐ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n.383 ma che gli stessi si sono conclusi;
- ⇒ Che il proprio casellario Giudiziario recita: _____;
- ⇒ Che il proprio certificato dei Carichi Pendenti recita: _____;

⇒ **Di indicare le seguenti posizioni ai fini del rilascio del DURC:**

- INPS: Sede di _____, matricola: _____;
- INAIL, sede di _____, matricola n. _____;
- C.C.N.L. _____, N. DIPENDENTI: _____;

dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti il seguente appalto ai sensi degli art. 77 e 79 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti recapiti:

_____, li _____

(luogo, data)

Firma

(timbro e firma leggibile)

N.B. *La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.*